



МИНИСТЕРСТВО ЮСТИЦИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ЗАРЕГИСТРИРОВАНО

Регистрационный № 60696

от "02" ноября 2020

**МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
(МИНОБРНАУКИ РОССИИ)**

ПРИКАЗ

19 сентября 2020 г.

№ 1316

Москва

Об утверждении Порядка разработки дополнительных профессиональных программ, содержащих сведения, составляющие государственную тайну, и дополнительных профессиональных программ в области информационной безопасности

В соответствии с частью 8 статьи 76 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, № 53, ст. 7598; 2019, № 30, ст. 4134) и подпунктом 4.2.47 пункта 4.2 Положения о Министерстве науки и высшего образования Российской Федерации, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 15 июня 2018 г. № 682 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2018, № 26, ст. 3851; 2020, № 13, ст. 1944),
п р и к а з ы в а ю :

1. Утвердить по согласованию с Министерством просвещения Российской Федерации, Федеральной службой безопасности Российской Федерации и Федеральной службой по техническому и экспортному контролю прилагаемый Порядок разработки дополнительных профессиональных программ, содержащих сведения, составляющие государственную тайну, и дополнительных профессиональных программ в области информационной безопасности.

2. Настоящий приказ вступает в силу с 1 января 2021 года и действует до 1 января 2027 г.

Министр

В.Н. Фальков

Приложение

УТВЕРЖДЕН

приказом Министерства науки
и высшего образования
Российской Федерации
от «19» апреля 2020 г. № 1346

ПОРЯДОК

разработки дополнительных профессиональных программ, содержащих сведения, составляющие государственную тайну, и дополнительных профессиональных программ в области информационной безопасности

I. Общие положения

1. Порядок разработки дополнительных профессиональных программ, содержащих сведения, составляющие государственную тайну, и дополнительных профессиональных программ в области информационной безопасности (далее – Порядок) устанавливает правила разработки дополнительных профессиональных программ, содержащих сведения, составляющие государственную тайну, и дополнительных профессиональных программ в области информационной безопасности (далее вместе – дополнительные профессиональные программы).

2. Порядок является обязательным для организаций дополнительного профессионального образования, образовательных организаций высшего образования, профессиональных образовательных организаций, организаций, осуществляющих обучение (научные организации или иные юридические лица) (далее вместе – образовательная организация), при разработке дополнительной профессиональной программы.

3. Дополнительные профессиональные программы разрабатываются образовательной организацией по заказу органа государственной власти, организации, инициировавших разработку дополнительной профессиональной программы (далее вместе – организация), или в инициативном порядке.

4. По заказу дополнительные профессиональные программы разрабатываются образовательной организацией с учетом потребностей организации при условии подтверждения заказа на обучение по данной программе.

Решение о самостоятельном инициировании разработки дополнительных профессиональных программ оформляется распорядительным актом руководителя образовательной организации, если иное не установлено настоящим Порядком.

5. При разработке образовательной организацией дополнительных профессиональных программ и (или) их составных частей применяются положения Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»¹ (далее – Федеральный закон № 273-ФЗ), Закона Российской Федерации от 21 июля 1993 г. № 5485-1 «О государственной тайне»², иных нормативных правовых актов в области защиты государственной тайны, нормативных правовых актов, регулирующих деятельность в области информационной безопасности, и Порядка.

6. Программа профессиональной переподготовки разрабатывается образовательной организацией на основании установленных квалификационных требований, профессиональных стандартов и требований соответствующих федеральных государственных образовательных стандартов среднего профессионального и (или) высшего образования к результатам освоения образовательных программ³.

7. Содержание дополнительных профессиональных программ определяется образовательной программой, разработанной и утвержденной образовательной организацией, если иное не установлено Федеральным

¹ Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, № 53, ст. 7598; 2020, № 31, ст. 5063.

² Собрание законодательства Российской Федерации, 1997, № 41, стр. 8220-8235, ст. 4673; 2018, № 31, ст. 4845.

³ Часть 10 статьи 76 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, № 53, ст. 7598; 2020, № 31, ст. 5063).

законом № 273-ФЗ⁴ и другими федеральными законами, с учетом потребностей организации.

8. В структуру дополнительных профессиональных программ должны быть включены: цель реализации программы; планируемые результаты обучения; требования к квалификации поступающего на обучение; форма обучения; учебный и (или) учебно-тематический план, календарный учебный график, программы дисциплин (модулей), условия реализации программы, формы аттестации, оценочные материалы, иные компоненты.

Условия реализации дополнительных профессиональных программ должны предусматривать особенности организации учебного процесса, в том числе ограничения, связанные с применением исключительно электронного обучения и дистанционных образовательных технологий, порядок передачи дополнительной профессиональной программы другой образовательной организации, порядок внесения изменений в нее в соответствии с требованиями, установленными законодательными и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации в области образования, защиты государственной тайны и информационной безопасности.

9. Формы обучения и сроки освоения дополнительных профессиональных программ определяются образовательной программой и (или) договором об образовании.⁵

10. Дополнительные профессиональные программы утверждаются образовательной организацией.

В случае разработки дополнительных профессиональных программ по заказу организации, образовательная организация утверждает ее по согласованию с организацией.

⁴ Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, № 53, ст. 7598; 2020, № 31, ст. 5063.

⁵ Часть 13 статьи 76 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, № 53, ст. 7598; 2020, № 31, ст. 5063).

II. Особенности разработки дополнительных профессиональных программ, содержащих сведения, составляющие государственную тайну

11. К дополнительным профессиональным программам, содержащим сведения, составляющие государственную тайну, относятся дополнительные профессиональные программы (программы повышения квалификации и программы профессиональной переподготовки), при реализации которых предусматривается в период их освоения ознакомление слушателей со сведениями, составляющими государственную тайну, и (или) использование в учебных целях секретных образцов вооружения, военной и специальной техники, их комплектующих изделий, специальных материалов и веществ.

В дополнительных профессиональных программах или их составных частях, не содержащих сведения, составляющие государственную тайну, не допускаются ссылки на сведения, составляющие государственную тайну.

Дополнительные профессиональные программы должны включать перечень сведений, составляющих государственную тайну, используемых в учебном процессе, с указанием распределения их по дисциплинам (модулям) и этапам учебного процесса.

12. Минимальный срок освоения программ повышения квалификации не может быть менее 24 часов, а минимальный срок освоения программ профессиональной переподготовки – менее 250 часов.

13. Для разработки дополнительных профессиональных программ, содержащих сведения, составляющие государственную тайну, образовательная организация и организация должны иметь оформленную в установленном порядке лицензию на проведение работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну.⁶

⁶ Положение о лицензировании деятельности предприятий, учреждений и организаций по проведению работ, связанных с использованием сведений, составляющих государственную тайну, созданием средств защиты информации, а также с осуществлением мероприятий и (или) оказанием услуг по защите государственной тайны, утвержденное постановлением Правительства Российской Федерации от 15 апреля 1995 г. № 333 (Собрание законодательства Российской Федерации, 1995, № 17, ст. 1540; 2018, № 36, ст. 5613).

14. Решение о самостоятельном инициировании разработки дополнительных профессиональных программ, содержащих сведения, составляющие государственную тайну, оформляется распорядительным актом руководителя образовательной организации и доводится образовательной организацией до сведения учредителя образовательной организации.

15. Руководитель образовательной организации – разработчика дополнительной профессиональной программы осуществляет контроль за организацией выполнения требований по защите государственной тайны в процессе разработки дополнительной профессиональной программы.

III. Особенности разработки дополнительных профессиональных программ в области информационной безопасности

16. К дополнительным профессиональным программам в области информационной безопасности относятся программы повышения квалификации и программы профессиональной переподготовки, направленные на формирование и (или) совершенствование у слушателей компетенций в области информационной безопасности.

17. Минимальный срок освоения программ повышения квалификации в области информационной безопасности не может быть менее 40 часов, минимальный срок освоения программ профессиональной переподготовки в области информационной безопасности – менее 360 часов.

18. Программы профессиональной переподготовки в области информационной безопасности согласовываются с федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным в области обеспечения безопасности критической информационной инфраструктуры, противодействия иностранным техническим разведкам и технической

защиты информации, и (или) федеральным органом исполнительной власти в области обеспечения безопасности в соответствии с их компетенцией и утверждаются образовательной организацией.

19. Разработка дополнительных профессиональных программ в области информационной безопасности, содержащих сведения, составляющие государственную тайну, производится с учетом требований, установленных Порядком в части дополнительных профессиональных программ, содержащих сведения, составляющие государственную тайну.